

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 토목지질 및 기전 분야 용역감독원 등 임명 소환

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 기초생활기반 확충, 지역역량강화사업 지원 등을 통해 농어촌지역 주민의 기초 생활수준을 높이고, 정주여건 개선 등으로 지역 주민 삶의 질 향상과 농어촌 인구 유지 및 지역 활성화 도모를 위하여 [표 1]과 같이 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠사업을 시행하고 있다.

[표 1] ☆☆☆☆본부 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠사업 시행 현황

(단위: 억 원)

연도	사업명	지구 수	사업비	비고

주: 지구별 사업기간동안 해당연도 지구 수에 포함하여 산정

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「직제규정」 제19조(업무분장 등) 및 「직제규정 시행세칙」 제3조(업무분장)에 따르면 지역본부 농어촌계획부는 관내 농어촌종합개발·농어촌 마을정비·수산업 생산기반정비, 어촌·수산 및 연안·해양 관련 사업, ㉔㉔㉔㉔㉔㉔㉔㉔사업 등의 사업총괄, 관리, 계획 및 설계보완 등에 대한 업무를 수행하고,

관내 토목지질(지질조사, 암질조사, ㉔㉔㉔㉔공사 등)에 관한 계획수립, 공사감독(감리) 및 기술지원 업무 등은 지역본부 지하수지질부(이하 “지하수지질부”라 한다)에서 수행하도록 분장되어 있다.

그리고 「조사설계 용역관리지침」 제11조(용역감독원의 임면) 제1항에 따르면 주관부서장은 조사설계 용역에 관한 업무를 수행하기 위하여 1인 이상의 용역감독원을 임명하고, 용역감독원이 관계 법령 및 공사의 사규, 지침 및 윤리규범을 준수하여 우량하고 안전한 설계가 될 수 있도록 하여야 하며,

같은 지침 같은 조 제3항에 따르면 용역업무가 기전, 지질, 토질 등 2개 이상의 공종으로 이루어진 경우에는 용역감독원 1명 외 각 공종별로 용역감독원을 추가하여 배치할 수 있다고 되어 있다.

또한, 「조사설계 용역관리지침」 제18조(신기술, 특허, 특정제품 등 적용)에 따르면 용역감독원은 계약상대자가 특정 상표나 상호, 특허, 디자인 또는 형태, 특정원산지, 생산자 또는 공급자를 지정하지 않도록 관리·감독하여야 한다고 되어 있고,

같은 지침 제28조(검사) 제3항에 따르면 주관부서장은 준공검사원 등의 접수 후 지체 없이 용역검사원을 책임검사원과 보조검사원으로 구분하여 임명하

되, 소규모의 공사나 조직상 부득이 할 경우에는 그 사유를 명기하여 보조 검사원을 두지 않을 수 있으며, 이 경우 용역감독원은 「국가계약법 시행령」 제57조 단서 각호¹⁾의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 해당 조사설계 용역의 검사원으로 임명될 수 없다고 되어 있다.

그리고 「조사설계 실무요령」 제3장(시방서 작성요령)에 따르면 물품의 제조·구매 입찰 시 특정 상표, 특정규격 또는 모델을 지정하여 부당하게 경쟁참가자의 자격을 제한하지 못하도록 되어 있다.

따라서 각 부서는 지질조사, 암질조사, ㉢㉢㉢㉢공사, 지하수조사·개발 등 토목지질 업무는 직제규정에 따라 지하수지질부에서 수행하도록 용역, 공사 시행을 의뢰하거나 지하수지질부에 지질 직계²⁾의 감독원 및 검사자 임명을 요청하여야 하고,

조사설계 용역 시 공종별 용역감독원을 임명하여 우량하고 안전한 설계가 될 수 있도록 관리하고, 계약상대자가 특정 상표나 상호, 특허, 디자인 또는 형태, 특정원산지, 생산자 또는 공급자를 지정하지 않도록 지도·감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 토목지질 분야 용역의 경우

☆☆☆☆본부는 감사대상기간(2022. 4. 1.~2025. 9. 30.) 동안 [표 2]와 같이

㉢㉢㉢㉢㉢㉢㉢사업의 건축물 지하지질 구조 파악, 구조 안전 확인 등을 위한

-
- 1) ① 특별한 기술을 요하는 검사에 있어서 감독을 행하는 자 외의 자로 하여금 검사를 행하게 하는 것이 현저하게 곤란한 경우, ② 유지·보수에 관한 공사 등 당해 계약의 이행 후 지체없이 검사를 하지 아니하면 그 이행의 확인이 곤란한 경우, ③ 계약금액이 3억 원 이하인 물품의 제조 또는 공사계약의 경우, ④ 제54조 제1항 제1호에 규정한 공사계약의 경우, ⑤ 제55조 제7항 본문의 규정에 의하여 감독조서의 확인으로 기성검사를 갈음하는 경우
- 2) 「직무관리세칙」 제9조(직무의 분류) 제4항에 따른 일반직 사원의 분류[별표 2_일반직의 직계. 직급 분류표]의 직계

지반조사 용역 총 13건을 시행하면서 「직제규정시행세칙」에 따라 토목지질 업무를 담당하는 지하수지질부에 용역을 의뢰하거나 용역감독원을 요청하지 않았고, 해당사업을 시행하는 농어촌계획부 토목직계의 공사감독원이 용역감독업무를 수행하였다.

또한, 해당용역 준공 검사시 지질 직계가 아닌 기전(건축), 토목 등 타 전문 직계 직원을 준공검사자로 임명하거나 지질 직계가 아닌 용역감독원이 준공검사를 실시하고 준공처리 후 대가를 지급하였다.

[표 2] ☆☆☆☆본부 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔㉔사업 지반조사 용역 실시 현황

(단위: 천 원)

연번	사업명	지반조사 용역					
		지하수지질부 요청여부	계약일	계약금액	계약업체	용역감독원	준공검사자

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 지질 분야 전문자격을 갖춘 자가 용역감독 및 준공검사를 수행하지 않아 지질조사용역의 적정 이행 여부 확인 및 성과품 검토가 소홀하게 이루어질 우려가 있다.

나. 기전(건축, 전기, 통신, 소방 등) 분야 용역의 경우

☆☆☆☆본부에서 2025년 시행하고 있는 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠사업 18지구의 세부설계 기전분야 용역감독원 임명 현황을 확인한 결과 [표 3]과 같이 건축공종 15지구 중 7지구³⁾, 전기공종 14지구 중 14지구, 통신공종 9지구 중 9지구, 소방공종 4지구 중 4지구에 대하여 공종별 용역감독원을 임명하지 않은 채 세부설계 용역을 시행하였다.

[표 3] ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠사업 세부설계 용역감독 임명 현황

지구명	사업명	용역감독원						비고
		총괄	토목	건축	전기	통신	소방	

3) 15지구 중 “㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠사업” 1지구만 건축직계로 용역감독을 임명하고, 7지구는 토목직계, 나머지 7지구는 용역감독 미임명

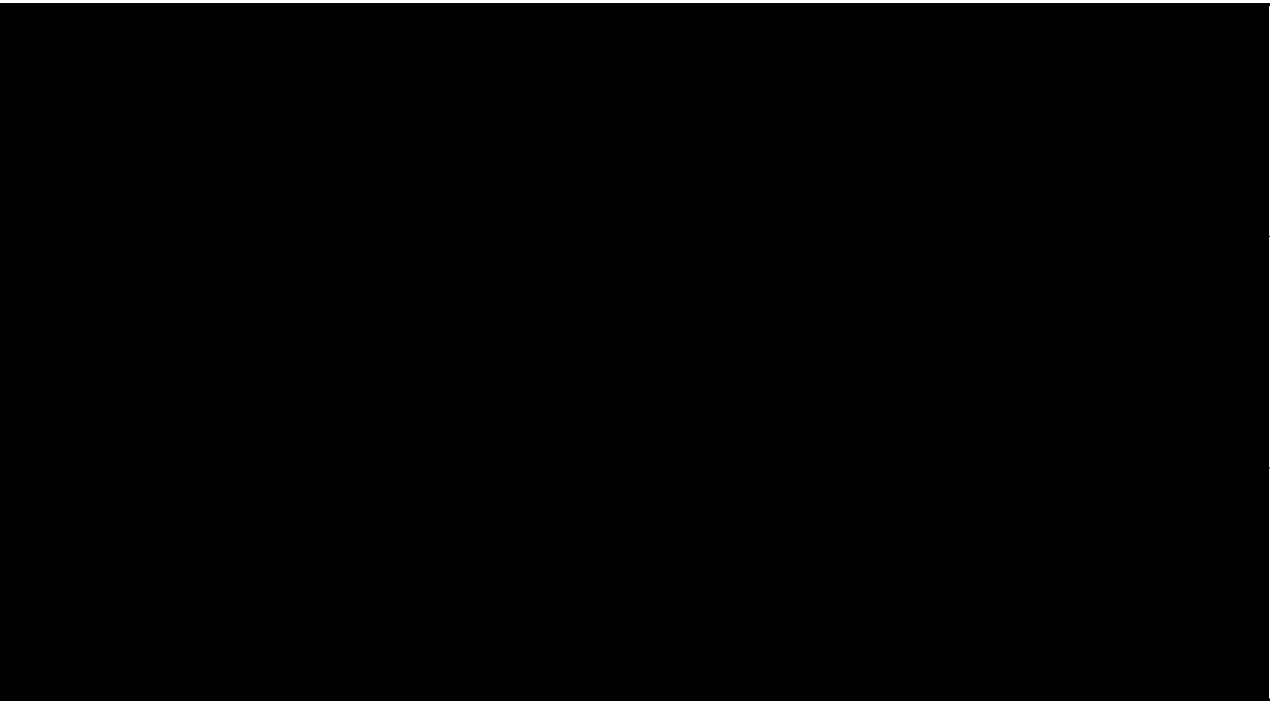
지구명	사업명	용역감독원						비고
		총괄	토목	건축	전기	통신	소방	

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

특히, “☆☆시 ①①①①①①①①사업” 전기공사 및 통신공사의 관급자재로 반영된 태양광발전설비(32,170천 원), 원격검침설비(83,235천 원) 및 방송설비(28,398천 원)의 특기시방서를 확인한 결과,

[그림]과 같이 특정 회사임을 인식할 수 있는 설비개요, 우수조달물품 지정번호, 물품식별번호 등이 명시되어 있으나 용역감독원(기전분야 미 임명)이 이를 검토하지 못한 채 설계도서가 납품되었고, 수정없이 시행계획을 승인받았다.

[그림] 관급자재 시방서 특정사양 기재 현황



자료: ☆☆☆ ①①①①①①①①사업 전기 및 통신공사 시방서 내용 일부 발췌

그 결과 전문분야의 용역감독원이 임명되지 않아 세부설계 용역 결과물의 품질이 저하될 수 있고, 지방서 상 특정 사양(제품) 반영으로 물품 구입 업무의 공정성이 저해될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사지적사항에 대하여 특별한 이견이 없으며, 지하수지질부는 향후 지질조사 용역 수행 시 공사 「직제규정 시행세칙」에 따라 지질직 직원을 용역감독에 임명하고 준공 검사 업무에 참여하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였고,

농어촌계획부는 기존 지방서에 특정제품 등이 명시된 부분은 즉시 수정할 것이며, 해당 관급자재 구매요청 시에도 특정 제품을 명기하지 않도록 하여 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 업무에 철저를 기하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(☆☆☆☆본부장)은 「직제규정」, 「직제규정 시행세칙」 및 「조사설계 용역관리지침」에 따라 토목지질 및 기전 분야 관련 업무에 대한 용역(공사)감독 및 검사업무는 해당분야 전문가를 임명하여 수행하고, 세부설계 시 특정제품(사양)을 지방서, 설계도서 등에 명시하지 않도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)